

Reglaments

Decret

Exposició de motius

A l'estiu del 2018 es va aprovar el Reglament d'accés a l'assistència sanitària pública amb l'objectiu d'avançar cap a una millora de la qualitat, accessibilitat, eficiència i sostenibilitat de l'assistència sanitària pública d'Andorra mitjançant l'aposta per l'atenció sanitària integrada i la implantació del metge referent.

La posada en marxa de la via d'atenció integrada o, cosa que és el mateix, la via preferent, és un canvi d'elevada complexitat per a tots els actors del sistema, principalment per als usuaris, que han d'aprendre unes noves regles del joc en una qüestió tan sensible com és el dret a l'assistència sanitària, però també per als professionals de la salut i els òrgans de governança de les institucions.

En aquest sentit, es promou la modificació d'alguns aspectes relatius a la via d'atenció preferent, amb l'objectiu de simplificar aspectes operatius, fer-la més entenedora i intuïtiva i facilitar així al màxim el trànsit cap a una nova via d'atenció tant als usuaris com als professionals.

Una part dels aspectes que es modifiquen tenen a veure amb la creació de terminis d'exempció a obligacions recollides al Reglament o bé canvis en la temporalitat dels mateixos terminis: que l'accés als especialistes d'accés directe sense tenir assignat un metge referent sigui considerat via d'atenció integrada o preferent fins al 30 de juny del 2020, que els usuaris que ja seguien controls per especialistes dins d'Andorra puguin accedir-hi sense derivació prèvia per metge referent fins al 30 de juny del 2020 i que les prescripcions efectuades abans de finalitzar l'any 2019 siguin considerades via d'atenció integrada o preferent fins al 31 de desembre del 2020. Per altra part, també s'amplien els casos en què el metge referent pot sol·licitar la derivació externa, incloent-hi la manca d'especialista al país.

Considerant el Decret legislatiu del 26-8-2009, de publicació del text refós de la Llei general de sanitat, del 20 de març del 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener;

Considerant l'article 17 del Decret legislatiu del 30-5-2018 de publicació del text refós de la Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i sociosanitaris;

Considerant l'article 141 del Decret legislatiu del 25-4-2018 de publicació del text refós de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social;

Considerant l'article 41 de la Llei 20/2017, del 27 d'octubre, de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i sobre la història clínica, modificada per la Llei 14/2019;

Vist el que s'ha exposat, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 18 de setembre del 2019, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article únic

S'aprova la modificació del Decret d'aprovació del Reglament d'accés a l'assistència sanitària pública, que entrarà en vigor el dia 2 d'octubre del 2019.

Disposició transitòria primera

A partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret i fins al 30 de juny del 2020, l'accés als especialistes d'accés directe sense tenir assignat un metge referent serà considerat dins la via d'atenció integrada, així com els actes efectuats, els actes, les proves i els productes prescrits i les derivacions a altres professionals de la salut.

Disposició transitòria segona

A partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret i fins al 31 de desembre del 2020, els actes, les proves i els productes prescrits abans del 31 de desembre del 2019 seran considerats dins la via d'atenció integrada.

Reglament de modificació del Decret d'aprovació del Reglament de l'accés a l'assistència sanitària pública

Article 1

Se suprimeix la lletra b i es modifica la lletra c de l'apartat 2 de l'article 15 (Derivació entre professionals de la salut dins la VAI), que queda redactat com segueix:

"c) El metge referent només pot sol·licitar la derivació externa per motius d'accessibilitat (més d'una setmana de demora per a consultes preferents i més d'un mes de demora en cas de consultes ordinàries), o bé per tal de garantir la lliure elecció en casos que al país hi hagi un sol especialista disponible o per manca d'especialista al país o, tal com disposa la disposició transitòria segona, quan el pacient té un metge especialista que ja exercia les funcions de MER de forma prèvia a l'aprovació d'aquest Reglament. En tots els casos en què la derivació externa sigui sol·licitada pel metge referent, l'ha d'autoritzar la Caixa Andorrana de Seguretat Social."

Article 2

Es modifica la disposició transitòria primera, que queda redactada com segueix:

"A partir de l'entrada en vigor d'aquest Reglament, els usuaris que ja seguien controls per especialistes dins d'Andorra podran accedir-hi sense derivació prèvia per metge referent fins al 30 de juny del 2020. Si durant aquest període el professional no fa la declaració de metge especialista referent, en visites successives a la dita data caldrà la derivació per metge referent per accedir-hi dins la via d'atenció integrada."

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 18 de setembre del 2019

Xavier Espot Zamora
Cap de Govern